



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
1000737-52.2019.4.01.4301/TO

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARCELO COUTINHO KASCHER

ADVOGADO(A): JEAN PAULO RUZZARIN (OAB DF021006)

ADVOGADO(A): RUDI MEIRA CASSEL (OAB DF022256)

ADVOGADO(A): MARCOS JOEL DOS SANTOS (OAB DF021203)

ADVOGADO(A): ARACELI ALVES RODRIGUES (OAB RJ169971)

ADVOGADO(A): ALICE STREIT LUCENA (OAB RS106712)

ADVOGADO(A): DANIEL FELIPE DE OLIVEIRA HILARIO (OAB MG124356)

ADVOGADO(A): DEBORA DA SILVA DE OLIVEIRA (OAB DF064390)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei interposto pela União em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Tocantins, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para lhe condenar ao pagamento de indenização a título de ajuda de custo em virtude da cessão da parte autora para o exercício do cargo comissionado de diretor de secretaria, que ensejou a mudança de domicílio de Contagem/MG para Redenção/PA.

Em seu pedido de uniformização, a recorrente alega, em síntese, que é válida a renúncia à ajuda de custo, por se tratar de direito patrimonial disponível.

Assenta a divergência patrimonial em julgado de lavra da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.

Contrarrazões da parte autora.

O recurso foi admitido tanto na origem quanto pela presidência desta Turma, e distribuído a esta relatoria.

É o relatório.

1000737-52.2019.4.01.4301

900000234987.V54 VIC.TNU© LOZ.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

O incidente de uniformização deve ser conhecido.

O acórdão combatido proveu o recurso inominado da parte autora, afirmando que a renúncia à ajuda de custo decorrente da cessão do servidor para o exercício do cargo comissionado de diretor de secretaria, ensejando a sua mudança de domicílio, não é válida, quando resultante de condições impostas pela Administração. Confira-se:

*"[...] Em que pese a polêmica que paira sobre o assunto, inclino-me pelo reconhecimento da ilegitimidade da pretensa renúncia em casos como o destes autos. Parto da premissa de que o pagamento da ajuda de custo não é um ato discricionário da Administração Pública, mas sim um ato vinculado, que assegura um direito ao servidor uma vez verificado o seu pressuposto fático essencial (mudança permanente de domicílio). Não está, pois, sujeito ao alvedrio das decisões administrativas de cunho orçamentário e financeiro, não havendo interesse público primário, legítimo, na economia de verbas à custa do sacrifício de um legítimo direito do servidor, resguardado por expressa previsão legal (art. 53 da Lei 8.112/90). Nesse compasso, é evidente que **a condicionante imposta pela Administração - ou renúncia ao pagamento da ajuda de custo, ou não poderá assumir o cargo em comissão - coage o servidor a aceitá-la**. Se não a aceitasse, ficaria alijado do ambicionado cargo público em comissão. Por outro lado, se recusasse a nomeação ante a exigência de renúncia à ajuda de custo, também deixaria na mão o magistrado que nele depositou a sua confiança e que conta com o servidor para assumir cargo tão relevante à administração da secretaria de uma unidade jurisdicional. Noutras palavras, fica o servidor indevidamente exposto entre escolher a cruz ou a espada: se não aceitar a nomeação ao cargo por discordar da exigência da Administração de que renunciasse à ajuda de custo, ficará impedido de assumir tão relevante cargo (diretor de secretaria), almejado por tantos; a par disso, decepcionaria o magistrado que o indicou e que nele depositou a sua confiança, como braço direito na administração da secretaria da Vara. **Escancarado - com todas as vênias aos que pensam diversamente - o vício de consentimento na assinatura do termo de renúncia à ajuda de custo**. De mais a mais, não bastasse a evidente ausência de uma livre decisão do servidor pela renúncia ou não, também se acrescenta a constatação de que **não há qualquer base legal para a injusta condicionante imposta pela Administração goela abaixo ao servidor**, não sendo demais recordar a clássica lição do mestre Hely Lopes Meirelles, para quem "Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza", e, de minha parte, sigo convencido de que não há autorização legal para que se imponha ao servidor a*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

renúncia à ajuda de custo como incontornável condicionante à legítima assunção do cargo público visado [...]". (grifos meus).

O julgado paradigmático, trata de caso similar, no qual considera válida a renúncia à ajuda de custo, desde que ausente qualquer vício de consentimento, senão vejamos:

"[...] Nas contrarrazões ao recurso inominado, a parte autora alega que a recorrente condicionou a transferência do recorrido à assinatura da declaração de renúncia. Não obstante, não há nos autos qualquer documento que indicie tal condicionamento e nem sequer a parte autora faz alusão nas contrarrazões de que disponha de prova de tal alegação. A parte autora não nega a renúncia e nem alega que tenha incorrido em algum vício de vontade capaz de infirmar a validade do ato [...]".

No mesmo sentido, os precedentes apresentados no Puil:

*"AC 2009.33.00.018027-2: [...] Tratando-se de direito patrimonial disponível, cuja possibilidade de renúncia escrita encontra amparo no artigo 51 da Lei 9.784/99 ("O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis"), há que se reconhecer como ato jurídico perfeito o documento assinado pelo recorrente de renúncia à referida verba. 3. **Não havendo comprovação nos autos de vício capaz de macular a manifestação de vontade do autor, reputam-se válidos todos os efeitos jurídicos daí decorrentes. [...]"**;*

*"AC - Apelação Cível - 592812 0003431-84.2012.4.05.8200: [...] 2. A parcela indenizatória de ajuda de custo, destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, consiste em direito patrimonial disponível. Assim, é possível que o servidor renuncie a tal direito, desde que seja de forma espontânea e escrita. Art. 51 da Lei 9.784/99. 3. Verificado, pois, que o ato de renúncia observou todas as exigências legais, **sem a constatação de qualquer erro capaz de maculá-lo, resta constituído ato jurídico perfeito e acabado, sendo passível de anulação, apenas, se for devidamente comprovado qualquer vício na manifestação de vontade. [...]"**;*

*"0028447- 04.2003.4.01.3500 - 1ª Turma Recursal de Goiás: [...] Ora, há que se considerar que a ajuda de custo não é direito público ou de personalidade e sim direito disponível e, portanto, plenamente renunciável, inexistindo, no caso, qualquer proibição legal que inviabilize o ato praticado pelo recorrido. De outro lado, não se confirma por qualquer prova nos autos a alegação de vício na manifestação da vontade exarada, caracterizada pela coação praticada pela Administração. Se o recorrido, no caso, mesmo preenchendo as condições legais para o recebimento da indenização mencionada nos autos renunciou a tal direito, **não se exteriorizando***



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

qualquer vício de sua vontade, não há como anular o ato praticado que tem a presunção juris tantum de legalidade e legitimidade [...]".

Assim, resta devidamente configurado o dissídio jurisprudencial.

No que concerne ao objeto do incidente propriamente dito, de rigor reconhecer que se trata de tema de particular relevância, com multiplicidade de ações e com potencial de judicialização freado pela relação de confiança do cargo, que convida à reflexao aprofundada, a fim de se estabelecer solução isonômica para situações similares, com adoção do rito que rege os recursos representativos de controvérsia, com precedência ao julgamento do mérito da oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema proposto a ser enfrentado no representativo de controvérsia consiste em:

Saber se é válido o ato de renúncia pelo servidor público federal à ajuda de custo e transporte de que trata o artigo 53 da Lei n. 8.112/90.

Pelo exposto, voto por **CONHECER o Pedido de Uniformização**, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000234987v54** e do código CRC **fbdd373b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 17/8/2023, às 22:24:14

1000737-52.2019.4.01.4301

900000234987.V54 VIC.TNU© LOZ.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
1000737-52.2019.4.01.4301/TO**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARCELO COUTINHO KASCHER

ADVOGADO(A): JEAN PAULO RUZZARIN (OAB DF021006)

ADVOGADO(A): RUDI MEIRA CASSEL (OAB DF022256)

ADVOGADO(A): MARCOS JOEL DOS SANTOS (OAB DF021203)

ADVOGADO(A): ARACELI ALVES RODRIGUES (OAB RJ169971)

ADVOGADO(A): ALICE STREIT LUCENA (OAB RS106712)

ADVOGADO(A): DANIEL FELIPE DE OLIVEIRA HILARIO (OAB MG124356)

ADVOGADO(A): DEBORA DA SILVA DE OLIVEIRA (OAB DF064390)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE RENÚNCIA À AJUDA DE CUSTO COMO CONDIÇÃO PARA ASSUNÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA PROPOSTO A SER DIRIMIDO: SABER SE É VÁLIDO O ATO DE RENÚNCIA PELO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL À AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DE QUE TRATA O ARTIGO 53 DA LEI N. 8.112/90. PROCESSO CONHECIDO E AFETADO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER e AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é válido o ato de renúncia pelo servidor público federal à ajuda de custo e transporte de que trata o artigo 53 da Lei n. 8.112/90". Vencidos quanto à afetação os Juízes Federais FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA

1000737-52.2019.4.01.4301

900000234988.V6 VIC.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

DE RESENDE, LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR e ODILON ROMANO NETO.

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000234988v6** e do código CRC **d9608649**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 17/8/2023, às 22:24:14

1000737-52.2019.4.01.4301

900000234988 .V6 VIC.TNU© VCL.TNU